

부서주의 요구 및 통보

제 목 근무자 중식대 지급 부적정

소 관 기 관 ○●○○○○병원

조 치 기 관 ○●○○○○병원

내 용

1. 업무개요

○●○○○○병원에서는 업무의 연속성 확보 및 환자 편의 증진을 위해 특정부서의 점심시간(**:00~**:00)을 교대로 운영하고 있으며, 근로자별로 근로시간을 달리하여 1시간의 휴게시간을 부여하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제54조(휴게) 제1항에 따라 사용자는 근로시간이 4시간인 경우 30분 이상, 8시간인 경우 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 부여하여야 한다.

또한, 공단은 「20**년 임금 및 단체협약」 제133조(특별급식) 제3호에 따라 휴일근무자(교대근무자 제외)에게 점심식사를 제공하고 있으며, 「복리후생규정」 제8조(후생비 지급) 제1호에 따라 직원 복리후생을 위하여 급식보조비 ***천 원을 지급하고 있다.

따라서, ○●○○○○병원에서는 복리후생비로 급식보조비를 지급하고 있으므로, 「20**년 임금 및 단체협약」 제133조에 의한 대상자 외에는 별도 식대 및 식사가 제공되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상 기간인 20**. *.부터 20**. *.까지 ㉠㉡㉢㉣병원의 비급여성 복리후생비 집행내역을 확인한 결과, 20**년 자체 병원 노사협의회를 통해 진료 및 접수 업무 공백 최소화를 위해 점심시간 근무자가 필요한 부서 ■■■(*명), ▽▽▽▽과(*명), □□□□실(*명), □□□□□과(*명) 인원들에게 구내식당 식권을 지급하기로 합의하였으며, 이후 현재까지 급식보조비와 별도로 중식대 비용을 지급하고 있었다.

㉠㉡㉢㉣병원에서는 당시 근로자의 휴게시간이 보장되지 않은 사례가 발생함에 따라 근로자 휴게시간 보상 차원에서 실시한 제도였다고 설명하였지만, 직원 식당 이용 확인이 가능한 20**년의 자료를 보면, [표 1]과 같이 중식대를 지급받은 직원들의 직원 식당 이용 내역이 확인되며, 이는 해당 근로자에게 *시간의 휴게시간이 보장된 것으로 파악된다.

[표 1] 20**년 직원식당 이용 내역

(단위 : 건)

부 서	성 명	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계

또한, ㉠㉡㉢㉣병원에서는 노사협의회 합의 사항에 따른 구내식당 식권 지급 방식이 아닌, 식권 가격을 1일 단가로 산정하고 식권 단가가 상승할 경우 별도의 내부결재 없이 해당 단가에 근무일수를 곱한 금액을 현금으로 지급하였으

며, 중식대 지급 내역을 확인해 본 결과 [표 2]와 같이 근무자별 지급이 아닌 근무자 편성표 등의 별도 증빙 없이 부서 대표 1인에게 중식대(1일당 *,***원)를 일괄 현금으로 지급하였다.

[표 2] 20**년 *월 중식대 지급 내역

(단위 : 원 / 건)

부 서	성 명	중식대 지급금액	단 가	건 수	비 고

결과적으로 ○●○●○병원에서는 근로자 휴게시간 보장되어 당초 중식대 지급제도의 취지가 달성하였기에 제도를 폐지하지 않고 [표 3]과 같이 최근 *년간 **명에게 급식보조비와 별도로 총 **,***,***원의 중식대를 추가 지급하였다.

[표 3] 중식대 지급 내역('**,.* ~ '**,.*)

(단위 : 원 / 건)

부 서	지급인원	중식대 지급금액	건 수	비 고

※ 자연인 기준으로 지급인원 산정

관계기관 의견

○●○●○병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○●○○○○○○○은

- ① 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 ♡♡부에게 「부서주의」를 조치하여
주시고, (부서주의)
- ② 「근로기준법」 제54조 및 노사협의회 합의 취지에 맞춰 교대제 또는 순번제
등을 통한 근무자의 휴게시간이 보장되도록 하여 주시기 바랍니다. (통보)